

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מישל בוסקילה

פ/5262/25

הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, התשפ"ה-2024

- מטרה
1. מטרתו של חוק זה היא לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולהסמיך גורם שיהיה מופקד על אכיפת החוק הפלילי כלפי חברי הממשלה וחברי הכנסת, במקום היועץ המשפטי לממשלה.
- סמכות קבלת החלטה
2. הסמכות להחליט בדבר פתיחה בחקירה או העמדה לדין בהליך פלילי כנגד ראש ממשלה, שר או חבר כנסת תהיה נתונה לפרקליט המדינה, והחלטתו בעניינים אלה טעונה אישור של ועדת בכירים כאמור בסעיף 3.
- על פתיחה בחקירה או העמדה לדין
- הרכב ועדת הבכירים ומינויה
3. ועדת הבכירים תמנה שלושה חברים כמפורט להלן, והחלטותיה יתקבלו ברוב דעות :
- (1) שופט בית משפט עליון בדימוס שימנה נשיא בית המשפט העליון ;
- (2) יועץ משפטי לממשלה לשעבר שימונה על ידי שר המשפטים ;
- (3) סינגור מהמגזר הפרטי שימונה על ידי הסינגור הארצי הראשית.
- תקופת מינוי ועדת הבכירים
4. ועדת הבכירים תמונה תוך 60 ימים מיום חקיקת חוק זה.

דבר הסבר

היועץ המשפטי לממשלה מכהן כעורך דינה של הממשלה, ומשכך מסייע לה מבחינה משפטית להגשים את מדיניותה ויעדיה במסגרת גבולות הדין. תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מחייב שיתוף פעולה הדוק ויומיומי עם הממשלה ושריה, להם הוא מייצג ואותם הוא מייצג בערכאות. במקביל, בתפקידו כראש התביעה הכללית, היועץ המשפטי לממשלה נדרש לקבל החלטות בשלבים של פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד שרים וראשי ממשלה, עמם יש לו היכרות קרובה וקשרי עבודה. זאת, על אף שבכובעו של היועץ המשפטי לממשלה כתובע כללי מוטב שתהא מידה מרבית של אובייקטיביות וריחוק מהאנשים שגורלם נקבע בהחלטותיו. זאת ועוד, ריחוק ואובייקטיביות תורמים גם להגברת אמון הציבור בהחלטות היועץ המשפטי לממשלה ולמראית פני הצדק.

במצב כזה, יכולתו של היועץ המשפטי לממשלה להמשיך ולשמש כיועץ משפטי לשרי הממשלה, מבלי לפגוע בשיתוף הפעולה ובקשרי העבודה הרצופים הנדרשים אינה מיטבית, היא יכולה לייצר מתח לא רצוי בין היועץ המשפטי לממשלה לבין חברי הממשלה, ובמקרים מסוימים עבודת הממשלה עלולה להיפגע באופן משמעותי. מצב דברים כאמור, מטיל ספק גם באמון הציבור בהכרעות היועץ המשפטי לממשלה בפרט, ובאמונו של הציבור במערכת המשפט הפלילית בכלל.

נוכח זאת, מוצע לקדם הפרדה בין "כובעיו" השונים של היועץ המשפטי לממשלה, והעברת הסמכות לקבלת החלטה בנוגע לפתיחה בחקירה או החלטה בדבר העמדה לדין של ראש הממשלה, שרים וחברי כנסת לפרקליט המדינה, בכפוף לאישור ועדה בת שלושה חברים: שופט בית משפט עליון בדימוס שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה לשעבר שימונה על ידי שר המשפטים וסגור פרטי שימונה על ידי הסינגור הציבורי הארצי.

העברת סמכות זו לצד קביעת תנאי של אישור הוועדה להחלטה בדבר חקירה או העמדה לדין של גורמים אלה, תביא לפתרון בעיית ניגוד העניינים המוסדי והמובנה ותגביר את אמון הציבור בתהליך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)